AXYS

BASE DE CONHECIMENTO AXYS
22 DE AGOSTO DE 2026



ADITIVO CONTRATUAL

Aditivos e reequilíbrio econômico-financeiro: mudanças diferentes pedem respostas diferentes

Aditivo, reajuste e reequilíbrio respondem a causas diferentes e pedem provas diferentes.

ASSUNTOS

ADITIVO CONTRATUAL REAJUSTE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
LIMITE DE ALTERAÇÃO

contato@axys-tec.com.br
(17) 99628-7465

Instagram
@axys.tec

www.axys-tec.com.br
Axys Engenharia e Tecnologia Ltda

ADITIVO CONTRATUAL

Contratos de obras atravessam meses ou anos e convivem com mudanças de quantidade, soluções técnicas, prazos e condições econômicas. Nem toda mudança, porém, possui a mesma natureza.

Um dos erros mais comuns é tratar aditivo, reajuste e reequilíbrio como nomes diferentes para qualquer aumento de valor. Cada instrumento responde a uma causa própria e exige demonstração compatível com essa causa.

Aditivo altera o contrato

O termo aditivo formaliza modificações nas obrigações pactuadas. Em obras, pode envolver acréscimos ou supressões quantitativas, alterações qualitativas, prazo e outros elementos contratuais.

A alteração quantitativa modifica a quantidade de itens necessários. A qualitativa decorre de mudança da solução ou da especificação para adequar o objeto. Em ambos os casos, a motivação precisa estar vinculada à necessidade pública e ser tecnicamente demonstrada.

O aditivo não deve funcionar como etapa normal de correção de um planejamento insuficiente. Quanto mais previsível era a necessidade, maior a importância de explicar por que ela não foi incorporada antes da contratação.

Prorrogar prazo não significa automaticamente aumentar preço

Uma extensão de prazo pode gerar efeitos econômicos, mas eles precisam ser demonstrados. A simples existência de nova data final não prova, por si só, o custo adicional.

É necessário identificar a causa da prorrogação, a responsabilidade pelo evento, os recursos que permaneceram mobilizados e o período efetivamente afetado. Custos dependentes do tempo devem ser analisados com base em registros concretos, evitando aplicar proporções gerais sobre todo o contrato.

Reajuste preserva o valor diante da variação ordinária

O reajuste utiliza o índice e a periodicidade definidos no contrato para absorver a variação normal dos preços ao longo do tempo. Ele faz parte da dinâmica econômica prevista desde a contratação.

Por isso, não exige demonstrar um acontecimento extraordinário. Exige aplicar corretamente a data-base, o interregno, o índice e a parcela contratual alcançada.

Confundir reajuste com reequilíbrio enfraquece a análise, pois transforma uma atualização ordinária em pedido baseado em excepcionalidade.

Reequilíbrio depende de ruptura demonstrada

O reequilíbrio econômico-financeiro busca recompor a relação original entre encargos e remuneração quando evento relevante altera extraordinariamente essa equação, dentro da distribuição de riscos do contrato.

Variação de mercado, isoladamente, não basta. É necessário demonstrar:

- o evento alegado e sua ocorrência;
- a condição econômica anterior;
- o impacto efetivo sobre custos ou obrigações;
- o nexo entre evento e impacto;
- a parcela do contrato atingida;
- a ausência de cobertura por outro mecanismo contratual;
- o tratamento previsto na alocação de riscos.

O pedido precisa sair do campo narrativo e chegar à memória verificável.

O orçamento original é a linha de base

Não se recompõe aquilo que não pode ser identificado. A proposta, as composições, os preços, os coeficientes e a data-base formam a referência para avaliar se a relação econômica foi alterada.

Se o pedido utiliza uma metodologia diferente daquela que estruturou o preço original, a comparação pode perder consistência. A análise deve preservar unidades, quantidades, bases de incidência e critérios equivalentes.

Também é necessário separar aumento geral do insumo de aumento efetivamente suportado na parcela executada após o evento.

Aditivo e reequilíbrio podem se relacionar, mas não se confundem

Uma alteração de escopo pode exigir novos preços ou revisão de quantidades. Isso não significa que toda alteração produza desequilíbrio extraordinário.

Da mesma forma, um evento econômico pode afetar o contrato sem alterar fisicamente o objeto. Nessa hipótese, a discussão está na equação econômica, e não necessariamente no escopo.

Classificar corretamente o fato evita usar o instrumento errado e ajuda a definir quais documentos devem instruir a decisão.

O processo precisa contar uma história completa

Uma instrução consistente reúne projeto e orçamento originais, justificativa técnica, registros contemporâneos, cronologia, comunicações, medições, memória de cálculo, análise de riscos e manifestação das áreas responsáveis.

O documento final deve permitir compreender:

1. como era o contrato antes do evento;
2. o que aconteceu;
3. por que a mudança era necessária ou extraordinária;
4. qual parcela foi afetada;
5. como o valor foi calculado;
6. como se evitou duplicidade com reajuste, BDI, contingências ou outros pagamentos.

Três instrumentos, três provas

Aditivo modifica o contrato; reajuste trata a variação ordinária prevista; reequilíbrio procura recompor uma ruptura extraordinária comprovada. A fronteira entre eles não é apenas terminológica: ela define a fundamentação, o cálculo e a prova.

Em todos os casos, uma decisão segura depende de contemporaneidade e rastreabilidade. Quanto mais cedo o evento é registrado e quantificado, menor o espaço para reconstruções frágeis no fim da obra.

Veja também

TERMINOLOGIA

· Aditivo contratual
· Acréscimo contratual
· Supressão contratual
· Alteração qualitativa
· Limite de alteração
· Reajuste
· Reequilíbrio econômico-financeiro
· Preço novo
· Matriz de riscos

ACÓRDÃOS

· Decisão TCU 215/1999 — alterações qualitativas excepcionais
· Acórdão TCU 749/2010 — cálculo separado de acréscimos e supressões
· Acórdão TCU 2203/2017 — preços novos e manutenção do desconto
· Acórdão TCU 4551/2020 — cláusula de matriz de riscos
· Acórdão TCU 178/2019 — atraso da contratada e administração local

CASOS PRÁTICOS

· Aditivo controlado em planilha separada
· Parcela compensatória após alteração contratual
· Contrato sem índice ou data-base de reajuste